

T.C.
TOKAT
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2025/61 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 19/06/2025
CELSE NO : 1.

HAKİM : HATUN NİSA ÇİFTÇİ 273606
CUMHURİYET SAVCISI : Mithat ÇİFTÇİ 234036
KATİP : İpek KALBAK 222973

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.

Sanık SALİH ANT ve müdafii Av. Abdullah Karataş, Sanık SAMED TURGUT, Müşteki HACI MURAT BALCI vekili Av. Emrullah Özer geldikleri görüldü. Başka gelen yok.

İddianamenin kabulü kararı, iddianame ve ekleri okundu.

Sanıklar ve tanıklar adına çıkartılan tebligatların tebliğ edildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Müşteki adına çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade döndüğü görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Celse arasında müşteki vekili Av. Emrullah Özer'in vekaletname sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Celse arasında sanık Salih Ant müdafii Av. Abdullah Karataş'ın vekaletname sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Sanık huzura alındı. Kimlik tespitine geçildi.

Sanık : SAMED TURGUT, T.C. Kimlik Numarası: 32452733762, Abdullah ve Nermi'dan olma, 14/02/1992 Tokat doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen Büyük Beybağı Mah. Gazi Osman Paşa 39 Sk. Tarakçıoğlu Apt.No:2-4 İç Kapı No:25 Merkez/ TOKAT adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu. Lise mezunu, esnaf, aylık ortalama 80000 TL gelir sahibi, T.C. vatandaşı. 0545 284 49 38 nolu telefonu kullanır.

Sanık huzura alındı, sanığa iddianame ve ekleri okundu, üzerine atılı suçu anlatıldı. Sanığa CMK 147 ve 191/3 maddesindeki yasal hakları tek tek hatırlatıldı. CMK 150/1 maddesi uyarınca kendisine bir müdafii tayin etmesi istendi.

Sanık kendisine anlatılan haklarını anladığını üzerine atılı suçu anladığını kendisine müdafii tayin etmek istemediğini müdafii talebi de bulunmadığını, savunmasını kendisinin yapacağını, savunma için süre talep etmediğini, şu anda savunma yapmaya hazır olduğunu beyan etmekle;

SANIK SORGU VE SAVUNMASINDA: Bana okunan iddianameyi ve üzerime atılı suçlamayı anladım, soruşturma aşamasında vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. Müşteki benim dükkan sahibimin babasıdır. Dükkanda oluşan bir sıkıntı nedeniyle kendisini çağırmıştım. Müşteki dükkana geldiğinde aramızda kira meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında komşularım Metin Çelik, Salih Ant, Ali Demirel, Duran Neşe ve Umut Boyraz benim yanımdalardı. Müşteki bana hitaben "senin ananı avradını sinkaf ederim" dedi. Ben de müştekinin üzerine yürüdüm, müştekiye karşı "bana kimse küfür edemez" dedim. Müşteki de "beni alıkoyuyorsun polis çağıracağım" dedi. Ben de "seni alıkoyuyorsam gitme o zaman, polisi ara" dedim ve müştekinin bisikletini tuttum ancak kendisi bisikletin üzerinde değildi, ayakta ve yanımda duruyordu. Benim müştekiye yönelik herhangi bir fiziki temasım olmadı. Diğer sanık Salih'in de müştekiye yönelik herhangi bir fiziki teması olmadı. Bisikleti de tutmadı, sadece "gitme, polis de geliyorsa bu dükkanın icra işlerini çözelim" dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini, mahkemeniz aksi kanaat halinde ise lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim, dedi.

Müşteki vekilinin talebi üzerine sanıktan soruldu: Ben bisikleti tuttuğumda bisiklet duvara dayalı bir biçimde duruyordu. Müştekinin bisiklete binmeye yönelik herhangi bir eylemi olmadı. Zaten ben

" Bu belge 5070 sayılı kanun gereğince güvenli e-imza ile imzalanmıştır. "

1



bisikletin arkadaki sele kısmından çok kısa bir süreliğine tuttum, daha sonra tekrar bıraktım dedi.

Sanıktan soruldu: Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa bunu kabul ederim, hakkımda ceza verilmesi halinde kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ederim. Duruşmalardan bağışık tutulmak istiyorum, dedi.

Soruşturma aşamasında alınan savunması okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim dedi. Benzer olduğu görüldü.

Dosya içinde bulunan diğer bilgi ve belgeler, doğum ve sabıka kayıtları okundu, soruldu: Doğrudur, okunan kayıtlar bana aittir dedi.

Sanığa, suçunun sübutu halinde 5237 sayılı TCK'nın 58 maddesinin uygulanma ihtimaline binaen CMK 226 maddesi gereğince ek savunma hakkı verildi.

Sanıktan soruldu: Ek savunma için süre talebim yoktur, önceki savunmalarımı tekrar ederim, dedi.

Sanık : SALİH ANT, T.C. Kimlik Numarası: 20669125944, Alaattin ve Hadiye'dan olma, 10/01/1978 Tokat doğumlu, Tokat, Merkez, Büyükbaglar mah/köy nüfusunda kayıtlı olup halen Kümbet Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No:7 İç Kapı No:10 Merkez/ TOKAT adresinde oturur. Evli, 3 çocuklu. Ortaokul mezunu, esnaf, aylık ortalama 65000 TL gelir sahibi, T.C. vatandaşı. 0537 455 62 77 nolu telefonu kullanır.

Sanık huzura alındı, sanığa iddianame ve ekleri okundu, üzerine atılı suç anlatıldı. Sanığa CMK 147 ve 191/3 maddesindeki yasal hakları tek tek hatırlatıldı. CMK 150/1 maddesi uyarınca kendisine bir müdafii tayin etmesi istendi.

Sanık kendisine anlatılan haklarını anladığını üzerine atılı suç anladığını savunmasını huzurdaki müdafii eşliğinde yapacağını beyan etmekle;

SANIK SORGU VE SAVUNMASINDA: Bana okunan iddianameyi ve üzerime atılı suçlamayı anladım, soruşturma aşamasında vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. Sanık Samed benim yan dükkan komşum olur. Müştekinin kendi işlettiği dükkan da bizim dükkanlarımıza yaklaşık 100 metre uzaklıktadır. Samed'in dükkanından sesler gelmesi üzerine ben de yanlarına gittim. Müşteki ve Samed kapının önünde tartışıyorlardı. Müştekinin Samed'e "ben dükkana geçeceğim" dediğini duydum. Samed de müştekiye "gitme madem polis çağırdın, şu aramızdaki meseleyi çözelim" dedi. Ben Samed'in bisiklet tuttuğunu görmedim. Müşteki aynı zamanda benim dükkanımın sahibinin babasıdır, kendisi beni de icraya vermiştir. Bu yüzden olay sırasında müştekiye "bizi icraya vermişsin, gitme bu olayı çözelim" dedim ancak herhangi bir şekilde fiziki bir temasta bulunmadım. Müştekinin bisikletini de tutmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini, mahkemeniz aksi kanaat halinde ise lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim, dedi.

Müşteki vekilinin talebi üzerine sanıktan soruldu: Polis müşteki aradıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra geldi ancak bu süre zarfında kendisinin bulunduğumuz yerden ayrılmaya yönelik herhangi bir eylemi olmadı. Bu sırada kendisini engelleyen kimse de yoktu. Polisler geldiğinde yolun ortasına giderek ben buradayım diye el işaretiyle polisleri çağırdı dedi.

Sanıktan soruldu: Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa bunu kabul ederim, hakkımda ceza verilmesi halinde kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ederim. Duruşmalardan bağışık tutulmak istiyorum, dedi.

Soruşturma aşamasında alınan savunması okundu, soruldu: Doğrudur, tekrar ederim dedi. Benzer olduğu görüldü.

Dosya içinde bulunan diğer bilgi ve belgeler, doğum ve sabıka kayıtları okundu, soruldu: Doğrudur, okunan kayıtlar bana aittir dedi.

Sanığa, suçunun sübutu halinde 5237 sayılı TCK'nın 58 maddesinin uygulanma ihtimaline binaen CMK 226 maddesi gereğince ek savunma hakkı verildi.

Sanıktan soruldu: Ek savunma için süre talebim yoktur, önceki savunmalarımı tekrar ederim, dedi.

Sanık müdafiiinden soruldu: Müvekkilin savunmalarına aynen iştirak ederiz, eksik hususların giderilmesini talep ederiz dedi.

Müşteki vekilinden soruldu: Tanık beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız dedi.



Tanık Umut Boyraz'ın hazır olduğu görülmekle huzura alındı. Kimlik Tesbitine geçildi.

TANIK : UMUT BOYRAZ, İbrahim ve Nuriye'dan olma, 05/12/1983 Tokat doğumlu, Tokat, Merkez, Çat Beldesi Merkez Mahallesi Mah/Köy nufusunda kayıtlı olup halen Çat Beldesi Merkez Mah. Boyrazoğlu Sok.No:1 İç Kapı No:2 Merkez/TOKAT adresinde oturur. T.C. vatandaşı

Tanık; sanıkları dükkan komşusu olması nedeniyle tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 48. maddesi uyarınca kendisini veya 45/1 fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği, CMK 53. maddesi gereğince gerçeği söylemesi, aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı. CMK 54. ve 55. maddeleri gereğince usulen yemini yaptırıldı. Olay anımsatıldı, bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK BEYANINDA: Bana okunan iddianameyi anladım, müşteki benim işlettiğim dükkanın sahibinin babasıdır. Samed'in dükkanı ile benim dükkanım arasında yaklaşık 12 metre vardır. Sesler gelmesi üzerine yanlarına gittim. Gittiğimde taraflar kapının önündeydi, müştekinin Samed'e karşı "senin ananı avradını sinkaf ederim" dediğini duydum. Samed de "bizi neden icraya verdin, bu konuyu çözmemiz lazım" dedi. Tartışma sırasında müşteki "polisi arayacağım, beni alıkoyuyorsunuz" dedi ve telefonunu çıkarıp polisi arayacağı sırada Samed de düşmek üzere olan bisikleti tuttu. Müşteki de diğer eliyle bisikleti tutuyordu. Bisiklet duvara dayalı değildi. Samed bisikleti polisler gelene kadar yaklaşık 5 dakika tuttu. Samed bisikleti tutarken müşteki oradan ayrılmaya ve bisikletine binmeye çalışmadı. Diğer sanık Salih olayı yatıştırmaya çalışıyordu. Her iki sanığın da müştekiye yönelik fiziki bir teması olmadı. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur, dedi.

Tanığa soruşturma aşamasında bulunan beyanı okunup, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi.Benzer olduğu görüldü.

Tanık Ali Demirel'in hazır olduğu görülmekle huzura alındı. Kimlik Tesbitine geçildi.

TANIK: ALİ DEMİREL, Nazım ve Fatma'dan olma, 20/05/1975 Tokat doğumlu, Tokat, Merkez, Eze Mah/Köy nufusunda kayıtlı olup halen Güneşli Mah. Fidanlık Cad. No:77/11 İç Kapı No:1 Merkez Tokat adresinde oturur. T.C. vatandaşı 0537 760 26 79 nolu telefonu kullanır.

Tanık; sanıkları dükkan komşusu olması nedeniyle tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 48. maddesi uyarınca kendisini veya 45/1 fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği, CMK 53. maddesi gereğince gerçeği söylemesi, aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı. CMK 54. ve 55. maddeleri gereğince usulen yemini yaptırıldı. Olay anımsatıldı, bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK BEYANINDA: Bana okunan iddianameyi anladım, müşteki benim işlettiğim dükkanın sahibinin babasıdır. Samed'in dükkanı ile benim depom çok yakın mesafededir. Sesler gelmesi üzerine yanlarına gittim. Gittiğimde taraflar dükkanın önündelerdi, müştekinin Samed'e karşı "senin ananı avradını sinkaf ederim" dediğini duydum. Tartışma sırasında müşteki "polisi arayacağım, beni alıkoyuyorsunuz" dedi ve polisi aradı, daha sonra müşteki bisikletini alarak gitmeye çalışınca Samed müştekinin bisikletini tuttu, "polisler gelsin bir yere gitme yok" dedi. Bisiklet duvara dayalı değildi. Samed bisikleti polisler gelene kadar yaklaşık 1-2 dakika tuttu. Samed bisikleti tutarken müşteki oradan ayrılmaya ve bisikletine binmeye çalışmadı. Daha sonra müşteki dışarı çıkarak polisler bulduğu yeri tarif etti. Diğer sanık Salih'in de müşteki ile herhangi bir tartışmasını, Salih'in müştekiye "buradan ayrılamazsın" şeklinde herhangi bir söz söylediğini duymadım. Her iki sanığın da müştekiye yönelik fiziki bir teması olmadı. Zaten ortam kalabalık olduğu için tam olarak kimin ne söylediğini duymadım. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur, dedi.

Tanığa soruşturma aşamasında bulunan beyanı okunup, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi.Benzer olduğu görüldü.

Tanık Duran Neşe'nin hazır olduğu görülmekle huzura alındı. Kimlik Tesbitine geçildi.

TANIK : DURAN NEŞE, Dursun ve Zinet'dan olma, 01/03/1989 Tokat doğumlu, Tokat, Merkez, Ulaş Mah/Köy nufusunda kayıtlı olup halen Ulaş Küme Evleri No:206 Ulaş Merkez Tokat adresinde



oturur. T.C. vatandaşı 0531 338 45 26 nolu telefonu kullanır.

Tanık; sanıkları dükkan komşusu olması nedeniyle tanır, tanıklığa engel hali yoktur. Tanığa CMK 48. maddesi uyarınca kendisini veya 45/1 fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebileceği, CMK 53. maddesi gereğince gerçeği söylemesi, aksi takdirde yalan tanıklıktan cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, mahkeme hakiminin izni olmadan salonu terk edemeyeceği anlatıldı. CMK 54. ve 55. maddeleri gereğince usulen yemini yaptırıldı. Olay anımsatıldı, bu konuda bildikleri ve gördükleri soruldu.

TANIK BEYANINDA: Bana okunan iddianameyi anladım, müşteki benim işlettiğim dükkanın sahibinin babasıdır. Samed'in dükkanı ile benim dükkanım arasında yaklaşık 10-15 metre vardır. Sesler gelmesi üzerine yanlarına gittim. Gittiğimde taraflar dükkanın içerisindeydi ancak burası sanayi dükkanı olduğu için önü açıktı, müştekinin Samed'e karşı "senin ananı avradını sinkaf ederim" dediğini duydum. Samed de "bizi neden icraya verdin, bu konuyu konuşalım" dedi. Tartışma sırasında müşteki "polisi arayacağım, beni alıkoyuyorsunuz" dedi ve telefonunu çıkarıp polisi arayacağı sırada Samed de bisikleti tuttu. Müşteki de diğer eliyle bisikleti tutuyordu. Bisiklet duvara dayalı değildi. Samed bisikleti polisler gelene kadar birkaç saniye tuttu, sonra bıraktı. Samed bisikleti bıraktıktan sonra "beni bırakın" diyerek yola doğru gitti ve polisi çağırdı. Diğer sanık Salih'in müşteki ile arasındaki herhangi bir konuşmaya şahit olmadım. Her iki sanığın da müştekiye yönelik fiziki bir teması olmadı. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur, dedi.

Tanığa soruşturma aşamasında bulunan beyanı okunup, soruldu: Doğrudur, bana aittir dedi. Benzer olduğu görüldü.

TANIK BEYANLARINA KARŞI TARAFLARDAN SORULDU:

Sanık Salih Ant müdafiiinden soruldu: Tanık beyanlarında ve sanık savunmalarında da görüldüğü üzere müştekiye yönelik herhangi fiziksel ve sözlü bir eylemi olmamıştır. Müvekkil üzerine atılı suçun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin masum olduğu sabittir. Öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz dedi.

Müşteki vekilinden soruldu: Sanık ve tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Bir kısım tanıkların beyanları ve yine huzurdaki sanıkların beyanları kapsamında hürriyeti tahdit suçunun olduğu açıkça sabittir. Müvekkil beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız, müvekkili bir sonraki celse hazır edeceğiz, tarafımıza süre verilmesini talep ederiz dedi.

İddia makamından soruldu: Eksik hususların ikmaline karar verilmesi kamu adına talep olunur dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Müşteki vekiline müştekiyi hazır etmek üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

2-Sanıkların duruşmalardan bağışık tutulmasına,

Bu nedenle duruşmanın 25/09/2025 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi. 19/06/2025

Katip 222973

 e-imzalıdır

Hakim 273606

 e-imzalıdır

